



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 15/10/2025
CAUTELAR EM PROCEDIMENTOS DE CONTRATAÇÃO – MUNICIPAL

PROCESSO: TC-014753.989.25-0.

REPRESENTANTE: Rizzo Parking and Mobility S/A.

REPRESENTADA: Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista.

ASSUNTO: Representação formulada, com pedido de medida cautelar, em face de disposições do edital da Concorrência Eletrônica nº 90002/25, certame promovido pela Prefeitura de Lençóis Paulista a fim de outorgar à iniciativa privada a execução do serviço público de exploração, apoio e monitoramento das vagas do estacionamento rotativo denominado "Zona Azul".

ADVOGADOS: Roberta Borges Perez Boaventura (OAB/SP 391.383), Rafael Augusto Barbosa de Souza (OAB/SP 240.177) e Jorge Alexandre Langona (OAB/SP 249.180).

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. ESTACIONAMENTO ROTATIVO PAGO. ZONA AZUL. ESTUDO DE VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA. VÍCIOS NA ESTIMATIVA DE RECEITA OPERACIONAL, DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS. CORREÇÕES DETERMINADAS. TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA). PERÍODO DE PAYBACK. PARÂMETROS INIDÔNEOS PARA AFERIÇÃO DA EXEQUILIDADE DA PROPOSTA DE PREÇO. TAXA DE DESCONTO. DEMONSTRAÇÃO DE EQUILÍBRIO DO CONTRATO. NECESSIDADE. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL. PAGAMENTO DE NOVO VALOR DE OUTORGA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

Rizzo Parking and Mobility S/A, sociedade empresária inscrita no CNPJ sob o nº 24.940.805/0001-83 e por sua advogada constituída, subscreveu representação, com pedido de medida cautelar, em face do edital da Concorrência Eletrônica nº 90002/25, certame promovido pela Prefeitura de Lençóis Paulista a fim de outorgar à iniciativa privada a execução do serviço público de exploração, apoio e monitoramento das vagas de estacionamento rotativo denominado "Zona Azul".

Em suma, questionou os seguintes aspectos: a) fragilidade, ausência, limitação e/ou insuficiência de documentos essenciais para a qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal, social e trabalhista, habilitação jurídica e qualificação técnica; b) indefinição de meios para



demonstração de exequibilidade da proposta; c) confusão nas cláusulas de referência ao critério de julgamento; d) excesso na exigência de pagamento para eventual prorrogação contratual; e) vícios no ETP – Estudo Técnico Preliminar, como a falta de requisitos legais obrigatórios, inexatidão das estimativas de vagas e omissão das demais análises e/ou justificativas do art.18 da Lei nº 14.133/21; f) diversos defeitos no TR – Termo de Referência, com divergências na forma de cobrança tarifária em face das disposições vigentes na lei e regulamento municipais; g) inexistência de informações relevantes no estudo econômico-financeiro; e, h) inobservância de cláusulas essenciais na Minuta Contratual.

Considerados os pontos impugnados, determinei liminarmente a paralisação do certame e o processamento da matéria no rito da Cautelar em Procedimento de Contratação (ev. 10), conforme referendado por este E. Plenário na sessão de 20 de agosto de 2025 (ev. 28).

Notificada, a Administração apresentou justificativas e documentos (ev. 23).

Concordou com as pretendidas alterações na estimativa de quantidade de vagas, horário de operação do serviço, valor de tarifa, memória de cálculo constante do estudo econômico-financeiro e Minuta do Termo de Contrato.

Por outro lado, defendeu a competência discricionária para exigir ou dispensar requisitos de habilitação previstos na Lei nº 14.133/21, de acordo com o mínimo suficiente para aferir a aptidão das licitantes.

Na visão da Representada, a ausência de critérios estritos para definição da TMA – Taxa Mínima de Atratividade e do prazo de retorno dos investimentos (payback) não configuraria ilegalidade, tampouco traria insegurança ao procedimento licitatório.

Rejeitou a ocorrência de vícios nos demais pontos questionados do edital, como nos casos do critério de julgamento, valor mínimo de outorga, regra de prorrogação contratual e demais requisitos contidos no ETP.



Por último, divergiu da alegada obrigatoriedade de indicação da dotação orçamentária, porquanto se trata de concessão de serviço público, sem encargo financeiro para a Administração.

Sob os aspectos econômico-financeiros e jurídicos, o DIPE – Departamento de Instrução Processual Especializada opinou pela procedência parcial (EV. 53).

No mesmo sentido, d. MPC manifestou-se pelo acolhimento parcial da Representação (ev. 58).

É o relatório.

ARPH



VOTO

Trata-se de licitação de interesse da Prefeitura de Lençóis Paulista, tendo por objeto a prestação do serviço público de exploração, apoio e monitoramento das vagas de estacionamento rotativo denominado "Zona Azul", na modalidade da concessão comum.

Adotado o critério de julgamento de maior valor lance/oferta, o pagamento deverá ser de 50% no ato da assinatura do termo contratual e 50% em 60 (sessenta) meses (item 13.2).

O prazo de vigência é de 10 (dez) anos (item 13.5), prorrogáveis por igual período, desde que atestada a vantajosidade para a Administração e promovida a efetivação de novo pagamento do valor da outorga, corrigido pelo IPCA/IBGE (item 13.5.1).

Considerada a receita operacional decorrente da arrecadação tarifária, único fator de remuneração da futura concessionária, causam certa perplexidade os desacertos imputados a elementos estruturantes da parceria, como o número de vagas, horário de operação do serviço e até mesmo o valor da tarifa vigente no Município, conforme, aliás, reconhecido pela própria Administração.

Nesse sentido, os cálculos constantes do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira deverão ser retificados, de modo que a receita prevista seja determinada a partir de parâmetros idôneos, sobretudo no caso da estimativa da demanda e a consequente arrecadação da concessão.

Mais ainda, restara incontroversa a necessidade de aprimoramentos na composição das receitas, despesas de custeio e investimentos, aspectos que merecerão maior detalhamento nos correspondentes estudos financeiros.

Quanto à definição da TMA – Taxa Mínima de Atratividade do negócio ou o prazo de retorno de investimentos (período de “payback”) para aferição da exequibilidade da proposta, transcrevo a seguir valiosos esclarecimentos prestados pelo DIPE – Economia, *verbis*:



“(...)

Entendo que a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) é um parâmetro financeiro que representa a rentabilidade mínima exigida por um investidor para aceitar aplicar recursos em determinado projeto, considerando o risco associado e o custo do capital. Ela funciona como uma taxa de corte, ou seja, um projeto só será considerado viável se sua taxa de retorno superar essa referência. A definição adequada da TMA é fundamental para garantir que os investimentos realizados sejam compensadores e estejam alinhados com os objetivos financeiros dos investidores e do poder concedente.

Em análises financeiras corporativas, a TMA costuma estar relacionada ao Custo Médio Ponderado de Capital (WACC, do inglês Weighted Average Cost of Capital), que representa o custo médio que a empresa paga pelo capital obtido, seja por meio de dívida ou de recursos próprios. O WACC reflete o **custo de oportunidade** do capital investido e, portanto, é uma base técnica comum para estabelecer a TMA. Assim, a TMA idealmente deve ser igual ou superior ao WACC, garantindo que o projeto cubra o custo do capital e gere valor para os investidores.

Por outro lado, a Taxa Interna de Retorno (TIR) é a taxa que iguala o valor presente dos fluxos de caixa futuros do projeto ao investimento inicial, **representando o retorno esperado do projeto**. A comparação entre a TIR e a TMA é essencial: se a TIR for maior que a TMA, o projeto é considerado atrativo; caso contrário, deve ser rejeitado.

Vale destacar que, embora o poder concedente possa estabelecer uma TMA padrão para o projeto, as empresas interessadas podem adotar internamente uma taxa mínima de atratividade diferente, ajustada ao seu perfil de risco, custo de capital e estratégia de investimento. Essa flexibilidade permite que cada investidor avalie a atratividade do projeto conforme suas próprias condições financeiras e expectativas. Entretanto, para fins de avaliação e seleção no âmbito da concessão, a TMA definida pelo poder concedente serve como critério oficial e referência comum a todos os participantes, apta ao cotejo com a Taxa Interna de Retorno, no caso concreto, condicionada ao critério de julgamento de maior oferta.

No caso do modelo de concessão analisado, a Prefeitura calculou um fluxo de caixa que resultou em uma TIR, cerca de 37%, e comparou esse valor com a taxa SELIC vigente, aproximadamente 14%, concluindo pela viabilidade do projeto. Contudo, não houve a definição explícita de uma TMA para o projeto. Essa ausência pode comprometer a avaliação, pois a SELIC, embora seja uma taxa livre de risco, não incorpora os riscos específicos do empreendimento, nem o custo do capital próprio ou de terceiros envolvidos.

Não obstante, conforme será visto no item ‘e’ deste tópico, há uma imprecisão na análise das receitas, em razão da deficiente definição da quantidade de vagas disponibilizadas. Dessa forma, deverá a Administração rerepresentar seus Estudos de Viabilidade Técnica com parâmetros reais do objeto o que, certamente, mudará retorno estimado.

Ainda, conforme item ‘g’ deste parecer, a Prefeitura se prontificou a demonstrar as memórias de cálculo que foram utilizadas para se estabelecer os valores constante do estudo econômico-financeiro.

Assim, pode o Município, ao apresentar as novas informações detalhadas sobre as estimativas de investimentos e de despesas operacionais, bem com o fluxo de caixa do projeto, indicar a Taxa Mínima de Atratividade bem como o prazo de retorno dos investimentos não como um critério rígido, a meu ver, mas como indicadores do seu EVTE” (grifos originais).

Assim, ao contrário do quanto alegado pela Representante, a TMA – Taxa Mínima de Atratividade do negócio ou o prazo de retorno de



investimentos (período de “payback”), embora tenham utilidade nas análises comparadas dos ganhos financeiros com a TIR – Taxa Interna de Retorno do empreendimento, não configuram fatores próprios destinados ao exame de exequibilidade das propostas de preços.

Isto porque, na concessão do serviço público em exame, outras variáveis poderão influenciar o comportamento de cada proponente na disputa. Caberá à licitante definir, de forma livre, a taxa de rentabilidade almejada no seu plano de negócio, segundo fatores individualizados, nem sempre coincidentes com os demais concorrentes desse Mercado, como, por exemplo, a apropriação de custos de outras contratações em operação, alocação maior ou menor de riscos, aplicação de capital próprio ou de terceiros e o percentual de retorno mínimo desejado no investimento, dentre outros.

Não obstante e respeitosamente para divergir em parte da conclusão externada pela DIPE-Economia, entendo que os estudos preparatórios da concessão devem contemplar, não a TMA ou o período de “payback”, mas o cálculo da taxa de desconto que venha orientar a movimentação financeira do fluxo de caixa no plano de negócio, sob qualquer metodologia admitida e compatível com a natureza do objeto, a fim de, com isso, assegurar a viabilidade econômico-financeira do projeto ou do equilíbrio do contrato em termos objetivos.

Esse indicador, reitero, não deverá ser utilizado para superação de eventual dúvida a respeito da exequibilidade da proposta de preços vencedora. A Administração adotará concretamente outros elementos de verificação, como a aderência dos valores da oferta e dos investimentos frente à previsão de receita e aos custos de operação e manutenção de serviço ao longo do prazo total de vigência da concessão, dentre outros.

No julgamento da licitação, ou seja, na avaliação concreta dos envelopes, o poder concedente somente poderá recusar “propostas manifestamente inexecutáveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação”, nos termos do § 3º, do art. 15 da Lei nº 8.987/95, sem prejuízo das diligências do § 2º, do art. 59 da Lei nº 14.133/21.



Quanto aos vícios imputados ao ETP – Estudo Técnico Preliminar, não vislumbro insuficiência na caracterização de critérios sustentáveis ou de integração tecnológica da solução pretendida pela Administração, ressalvada a possibilidade de pedidos de esclarecimentos por partes dos interessados (item 4 do edital), se for o caso.

Deverá o Poder Público, no entanto, reparar os mesmos defeitos do ETP já identificados no exame das falhas suscitadas ao Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, especialmente quanto à estimativa de quantidade de vagas regulares e especiais, gratuidades legais, horário de funcionamento da operação e valor tarifário praticado no Município, evidenciando, inclusive, eventual aplicabilidade de contratações correlatas e/ou independentes, estas previstas no art. 18, § 1º, XI, da Lei nº 14.133/21.

No ensejo das alterações, caberão correções dos erros redacionais identificados no critério de julgamento, deixando a Administração de omitir cláusulas contratuais essenciais dos incisos V, X, XI, XVI, XVII, XVIII e XIX, do art. 92 da LLCA, sem prejuízo das disposições especiais do art. 23 da Lei nº 8.987/95.

Embora de boa técnica, não há obrigatoriedade de se prever matriz de alocação de risco para todo e qualquer contrato, ao menos na literalidade do art. 22 e art. 92, IX, ambos da LLCA. No caso, não me parece que essa providência deva ser considerada impositiva para a operação do serviço público de menor complexidade, como a gestão de estacionamento rotativo pago de veículos no Município de Lençóis Paulista.

Conforme consignado na decisão monocrática de sustação cautelar, a pretensão de se agravar as condições de participação no procedimento de contratação esbarra no exercício da competência discricionária do Administrador, conforme proposição do art. 65 da LLCA. O edital da licitação deverá estabelecer os elementos mínimos de comprovação da capacidade técnica ou econômico-financeira, desde que necessários e suficientes para execução do contrato, sempre de acordo com a natureza do objeto, tendo como diretriz o rol máximo dos artigos 67 a 69 da LLCA.



Exceção à essa regra geral, consoante muito bem identificado no r. parecer do d. MPC, reside no dever de entrega, para efeito de habilitação em qualquer procedimento licitatório, da declaração de cumprimento das “exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas”, na forma do inciso IV, do art. 63 da LLCA.

Não há qualquer irregularidade na estipulação de condições para eventual prorrogação contratual, dentre as quais outro pagamento do valor de oferta, situação já admitida por este E. Plenário no exame de edital divulgado para concessão do serviço público de transporte coletivo urbano de passageiros (cf. TC-007484.989.16-5 e TC-007491.989.16-6, Exames Prévios, E. Tribunal Pleno, sessão de 29/6/16, Relatora a e. Conselheira Cristiana de Castro Moraes).

A indicação de dotação orçamentária da despesa não se aplica quando o modelo da concessão adotado é o de maior oferta, sem ônus para o Erário, exatamente como demonstrado pela Representada.

Por fim, o valor atribuído ao futuro Negócio Jurídico não se limita à somatória dos investimentos previstos na concessão e está em consonância com a dimensão econômica equivalente ao faturamento anual, considerada a vigência total do ajuste.

Ante o exposto, acolhendo parte das conclusões do DIPE e d. MPC, **VOTO no sentido da procedência parcial da Representação, a fim de que a Prefeitura de Lençóis Paulista promova as seguintes alterações no edital: a) corrija o número de vagas regulares ou especiais, o horário de operação do serviço, o valor tarifário e as gratuidades legais, reformulando a composição das receitas, despesas de custeio e investimentos, tanto no Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira como no Estudo Técnico Preliminar; b) faça constar do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira a taxa de desconto do empreendimento, para o fim de evidenciar o equilíbrio do contrato em termos objetivos; c) exija a entrega da declaração do inciso IV, do art. 63**



da Lei nº 14.133/21, como requisito de habilitação; d) retifique erros de redação identificados no critério de julgamento; e) especifique a hipótese de contratações correlatas e/ou independentes, na forma do art. 18, § 1º, XI, da Lei nº 14.133/21; e, f) inclua cláusulas essenciais previstas nos incisos V, X, XI, XVI, XVII, XVIII e XIX, do art. 92 da Lei nº 14.133/21 e no art. 23 da Lei nº 8.987/95, motivando as situações de eventual não incidência, conforme o caso.

Intimem-se os Interessados, especialmente a Representada para que, ao elaborar o novo Ato Convocatório da licitação, incorpore as determinações aqui especificadas, providenciando tanto a publicidade como a reabertura obrigatória dos prazos, na forma do § 1º, do art. 55 da Lei nº 14.133/21.

Arquive-se após o trânsito em julgado.

RENATO MARTINS COSTA
Conselheiro